T1 Resumen

Marco normativo comunitario en PRL

Fundamentos y ámbito jurídico · En tus apuntes: págs. 3-13

🏛 El punto de partida

pág. 3

Tres normas sitúan la seguridad y salud en el trabajo dentro del ordenamiento español:

Constitución Española (1978)

Título I, Capítulo III: «De los **principios rectores de la política social y económica**». Su `art. 40.2` dice que los poderes públicos:

- fomentarán una política que garantice la **formación y readaptación profesionales**;
- **velarán por la seguridad e higiene en el trabajo**;
- garantizarán el **descanso necesario**: limitación de la jornada, vacaciones periódicas retribuidas y centros adecuados.

Por eso hace falta una política de protección de la seguridad y salud de los trabajadores mediante la **prevención** de los riesgos del trabajo.

Estatuto de los Trabajadores `RDLeg 2/2015, 23 oct`

- Derecho a la **integridad física** y a una adecuada política de seguridad e higiene: salir del trabajo con la misma salud con la que se entró.
- Derecho a una **protección eficaz** en seguridad e higiene.
- Obligación de **observar** las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene.

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales `8 nov`

Desarrolla las acciones preventivas **en coherencia con las decisiones de la Unión Europea**, para armonizar el progreso de las condiciones de seguridad y salud.

> ⚠ **Ojo en el test**
> «Velarán por la seguridad e higiene» → **Constitución** (los poderes públicos). «Protección eficaz» → **Estatuto de los Trabajadores** (el trabajador).

⭐ La Directiva Marco 89/391/CEE

pág. 4

Por el gran número de accidentes y enfermedades del trabajo, la UE crea una política comunitaria para **mejorar progresivamente** las condiciones de trabajo.

> 🔑 **Clave**
> La **Directiva Marco 89/391/CEE**, de **12 de junio de 1989**, es el **marco jurídico general** de la prevención en la UE y la base de las leyes de cada país.

¿Qué es una directiva?

Una norma de Derecho comunitario que **obliga a los Estados a conseguir un resultado** u objetivo concreto **en un plazo**, pero deja a cada Estado **elegir la forma y los medios**.

Sus cuatro consideraciones de partida

1. Mejorar la seguridad y salud dentro de cada país es **competencia de los Estados**.

2. La legislación es muy **diversa** y hay que mejorarla: hay demasiados accidentes y enfermedades.
3. Los trabajadores y sus representantes deben estar **informados** de los riesgos y de las medidas, y hay que fomentar la **comunicación y participación** entre trabajadores y empresarios.
4. Las mejoras **no pueden estar sujetas ni limitadas a razones económicas**.

Además, los **empresarios** deben informarse de las nuevas tecnologías y conocimientos científicos sobre el diseño de los puestos de trabajo.

📋 Directivas por especialidad

págs. 4–7

La normativa cambia sin parar por los avances técnicos. Los campos de aplicación coinciden con las **tres especialidades preventivas**: seguridad en el trabajo, higiene ocupacional, y ergonomía y psicosociología.

Campo	Directivas
🦺 **Seguridad**	`89/654` lugares de trabajo · `89/655` equipos de trabajo · `92/57` obras de construcción · `92/91` extractivas por sondeos · `92/104` extractivas a cielo abierto o subterráneas
🧪 **Higiene**	`98/24` agentes químicos · `2000/39` 1.ª lista de valores límite (modificada por `2006/15`, 2.ª lista) · `2000/54` agentes biológicos · `2002/44` vibraciones · `2003/10` ruido · `2004/37` carcinógenos o mutágenos · `2004/40` campos electromagnéticos · `2006/25` radiaciones ópticas artificiales
🪑 **Ergonomía**	`90/269` manipulación manual de cargas · `90/270` pantallas de visualización · `2002/44` vibraciones
📌 **General**	`89/656` equipos de protección individual · `92/58` señalización · `91/383` temporales y ETT · `92/85` embarazo, lactancia y parto · `94/33` jóvenes · `93/103` buques de pesca

En la tabla de los apuntes, la `89/654` (lugares de trabajo) aparece en seguridad, higiene y ergonomía, y la `2002/44` (vibraciones) en higiene y ergonomía.

> ⚠ **Ojo en el test**
> No confundas las del mismo día (30 nov 1989): **89/654** lugares · **89/655** equipos de trabajo · **89/656** EPI. Y la Marco es la **89/391**.

🌍 La Organización Internacional del Trabajo

pág. 8

- Fundada el **11 de abril de 1919** por el **Tratado de Versalles**. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas sobre el trabajo y las relaciones laborales.
- Su Constitución entró en vigor en 1919 y se complementa con la **Declaración de Filadelfia (1944)**, que reconoce el derecho a condiciones de trabajo decentes y a un medio seguro.
- En **1946** fue el **primer organismo especializado asociado a la ONU**.

👥 Gobierno tripartito

Representantes de los **gobiernos**, de los **sindicatos** y de los **empleadores**.

🏢 Sus órganos

Conferencia Internacional del Trabajo: órgano supremo, se reúne cada año en **junio**.

Consejo de Administración: órgano **ejecutivo**, se reúne **cada cuatro meses en Ginebra**; decide políticas y prepara el programa y el presupuesto que aprueba la Conferencia.

Comisiones con otros organismos

- **OMS**: en **1950**, el Comité Mixto OIT/OMS definió la finalidad de la salud en el trabajo.

> *«Lograr la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos los trabajos».*

- **Organización Marítima Internacional**: de ahí sale el **Convenio sobre trabajo marítimo 2006**, que unifica las condiciones de la gente de mar.

La **Constitución de la OIT** recoge el principio de protección de los trabajadores frente a las enfermedades y los accidentes del trabajo.

📊 La seguridad y salud en cifras

pág. 9

6.300 muertes al día por accidentes o enfermedades del trabajo (más de 2,3 millones al año)	**317 M** accidentes de trabajo al año	**4 %** del PIB mundial cada año: coste de las malas prácticas	**+40** normas de la OIT sobre SST y más de 40 repertorios

Para el empresario supone jubilaciones anticipadas, pérdida de personal cualificado, absentismo y primas de seguro altas. Casi la mitad de los instrumentos de la OIT tocan la seguridad y salud.

✅ **Estrategia global (2003)**
Plan de acción de la OIT con tres ejes: **cultura** de la seguridad y la salud preventivas, **promoción y desarrollo de instrumentos** y **asistencia técnica**.

📜 Los convenios de la OIT

págs. 9–12

Principios fundamentales

Convenio	Qué dice
C155 · 1981	Seguridad y salud de los trabajadores: **política nacional coherente**, acciones de gobiernos y empresas. Su **Protocolo**: registro y notificación de accidentes y enfermedades, y estadísticas anuales.
C161 · 1985	**Servicios de salud en el trabajo** en la empresa, con funciones esencialmente preventivas; aconsejan al empleador, a los trabajadores y a sus representantes.
C187 · 2006	**Marco promocional**: cultura de prevención. Políticas, sistemas y programas nacionales, en consulta con empleadores y trabajadores. La política sigue el **art. 4 del C155**; los instrumentos están en el anexo de la **R197**.

Los apuntes fechan el C155 en «1951» en el párrafo del C187: es una errata, el convenio es de 1981.

Por ramas de actividad

- **C120** (1964) higiene en comercio y oficinas
- **C152** (1979) trabajos portuarios
- **C167** (1988) construcción: lugares, máquinas, alturas, aire comprimido
- **C176** (1995) minas: inspección, equipo especial y rescate
- **C184** (2001) agricultura

Por riesgos específicos

- **C115** (1960) radiaciones ionizantes
- **C139** (1974) cáncer profesional: fijar cada cierto tiempo qué sustancias prohibir o regular
- **C148** (1977) aire, ruido y vibraciones
- **C162** (1986) asbesto
- **C170** (1990) productos químicos

⚠ Ojo en el test

C148: el ambiente debe estar libre de contaminación del aire, ruido y vibraciones; primero **medidas técnicas** y, si no es posible, **de organización del trabajo**. **C170**: además da responsabilidades a los **Estados proveedores y exportadores**.

Repertorios y recomendaciones

págs. 12–13

- Los **repertorios de recomendaciones prácticas** dan directrices a autoridades, empleadores, trabajadores y organismos especializados (como los comités de seguridad). **No son vinculantes** y no sustituyen la legislación nacional.
- Tratan sectores (construcción, minas, agricultura, buques…), peligros (radiaciones, láser, químicos, asbesto…) y medidas (sistemas de gestión, registro de accidentes, datos personales…).
- Las **recomendaciones** van de la **R003** (carbunco, 1919) a la **R199** (trabajo en la pesca, 2007). Entre ellas, la **R194** (lista de enfermedades profesionales, 2002) y la **R197** (marco promocional, 2006).

Resumen de la Unidad Didáctica 1 de los apuntes de la Universidad Nebrija. «pág.» es el número impreso al pie de tus apuntes.